

1500008-19.2022.8.26.0587

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GLAUCIA FERNANDES PAIVA

Comarca: São Sebastião

Foro: Foro de São Sebastião

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/07/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JUAN KENNEDY BATISTA MORENO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GLAUCIA FERNANDES PAIVA

Vistos.

Nos termos da denúncia juntada às fls. 67/69, no dia 06 de janeiro de 2022, por volta das 10h20min, na Rua Tropicanga, 1, Torre de Transmissão de Energia, Boiçucanga, nesta cidade e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Sebastião

Foro de São Sebastião

Vara Criminal

Rua Emidio Orselli, 333, Sao Sebastiao - SP - cep 11600-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500008-19.2022.8.26.0587 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500008-19.2022.8.26.0587 - Controle nº 2022/000005

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JUAN KENNEDY BATISTA MORENO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GLAUCIA FERNANDES PAIVA

Vistos.

Nos termos da denúncia juntada às fls. 67/69, no dia 06 de janeiro de 2022, por volta das 10h20min, na Rua Tropicanga, 1, Torre de Transmissão de Energia, Boiçucanga, nesta cidade e comarca de São Sebastião, JUAN KENNEDY BATISTA MORENO, qualificado a fls. 04/05, trazia consigo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para entrega a consumo de terceiros,

50(cinquenta) supositórios contendo cocaína, com peso bruto aproximado de 59,66g (cinquenta e nove gramas e sessenta e seis centigramas), 96 pedras de cocaína na forma de crack, com peso bruto aproximado de 28,26g (vinte e oito gramas e vinte e seis centigramas) e 38 (trinta e oito) porções de Cannabis Sativa L, substância vulgarmente conhecida como "maconha", com peso bruto aproximado de 86,84g (oitenta e seis gramas e oitenta e quatro centigramas), além da quantia de R\$ 277,00, em cédulas de diversos valores, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 10, auto de constatação preliminar de fls. 11 e laudo toxicológico definitivo de fls. 93/95. Em razão destes fatos, o réu JUAN KENNEDY BATISTA MORENO, qualificado a fls. 04/05, foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Preso em flagrante delito, com fundamento nos artigos 282, 310, II e 312, do Código de Processo Penal, o réu teve sua prisão em flagrante convertida em prisão preventiva (fls. 50/52).

Recebida a denúncia (fls. 76/77), o réu foi citado (fls. 89) e apresentou resposta à acusação (fls. 100/112). O recebimento da denúncia foi ratificado (fls. 133/135). Designada audiência, em instrução foi procedido ao interrogatório do réu (fls. 162) e colhido o depoimento de uma testemunha arrolada pelas partes (fls. 204/205). O Ministério Público desistiu da testemunha Fábio Rodrigo Biazzi Fonseca. A defesa desistiu da testemunha Rafael dos Santos Oliveira, o que foi homologado (fls. 204/205).

Em debates de memoriais de alegações finais, o Ministério Público, ao final da instrução probatória, requereu a condenação do réu, nos exatos termos da denúncia, aduzindo que restaram provados os fatos narrados na peça acusatória.

A Defesa ratificou o pleito ministerial, pugnando, entretanto, pela aplicação do tráfico privilegiado (§4º, art. 33 da Lei de Drogas), reduzindo-se a pena em dois terços.

Foi concedida a liberdade provisória ao réu, mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão (fls. 204/205).

Nada requereram as partes na fase do art. 402 do CPP.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Não há preliminares.

No mérito, o pedido formulado na presente ação penal é procedente.

A materialidade se evidenciou pelo auto de prisão em flagrante de fls. 01, pelo boletim de ocorrência de folhas 07/09, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 10, auto de constatação preliminar de substância entorpecente de fls. 11, imagens de fls. 13/16, relatório final de fls. 34/35, laudo de exame químico-toxicológico de fls. 93/95, bem como pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A autoria é igualmente certa e repousa sobre a pessoa do réu. Vejamos:

O policial militar Rogério de Jesus Ferreira, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, narrou que efetuava patrulhamento de rotina, juntamente com seu parceiro de trabalho, próximo a torre de alta tensão. O acusado, que estava sentando, ao visualizar a viatura tentou se evadir do local, mas conseguiram fazer o cerco e o abordaram. O mesmo trazia consigo uma pochete e em seu interior foram localizadas diversas porções de drogas ilícitas, além de R\$ 277,00 em dinheiro. Indagado acerca das drogas, o réu Juan Kennedy confessou estar no local praticando a traficância. Não conhecia o acusado de outras abordagens. À Defensora respondeu: o réu foi abordado para fins de averiguação após tentar se evadir do local ao avistar a viatura policial.

A testemunha defensiva Iraci de Jesus dos Reis, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, afirmou que: conhece o acusado da Igreja que frequenta; que o mesmo trabalhava e estudava; o acusado também praticava esportes; não tem conhecimento de fatos que desabonem o réu; nunca presenciou o réu fazendo uso de entorpecentes.

Em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o réu JUAN KENNEDY BATISTA MORENO confessou na íntegra os fatos narrados na denúncia. Acrescentou que estava na comunidade onde reside e ao avistar os policiais correu, mas foi

abordado.

Pois bem.

Como consabido, a confissão evidencia a responsabilidade criminal de quem a prestou e constitui elemento seguro de convencimento, máxime quando corroborada pelos demais elementos de prova constantes dos autos, como no caso em comento.

Com efeito, "a confissão judicial constitui elemento seguríssimo de convicção.

Apenas especialíssima e incomum circunstância que lhe evidencia a insinceridade justifica sua recusa" (RJDTACRIM 12/112).

Além da confissão do acusado, os depoimentos dos policiais ouvidos na fase investigativa, confirmados em juízo pelo PM Ferreira, evidenciaram a prática do delito de tráfico de drogas e estão em consonância com os demais elementos constantes dos autos, não havendo que se falar em falta de provas. Ademais, nada há que pudesse, ainda que superficialmente, colocar em dúvida a lisura do trabalho policial, pelo que o decreto condenatório é solução inevitável.

Ademais, a variedade de entorpecentes apreendidos, a forma como estavam embalados, as circunstâncias em que se deram os fatos, corroborados ainda pelas declarações do policial militar, bem como pela confissão do acusado, evidenciam a intenção do agente de praticar o delito de tráfico de entorpecentes.

Oportuno destacar que os relatos dos policiais merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, eis que inexistem elementos indicando que teriam procedido de má-fé.

Presume-se a lisura dos agentes públicos, pois investidos no cargo para segurança pública. Seria paradoxal o Estado atribuir a tais pessoas a execução de um ato administrativo de polícia preventiva e repressiva, mas não aceitar sua palavra na valoração das provas. Tal raciocínio vem sendo aplicado há muito tempo na jurisprudência geral, com ressonância no Supremo Tribunal Federal (HC 87.662-PE, Rel. Min. CARLOS BRITO, j.5.9.06) e no Superior Tribunal de Justiça (REsp. 151.150-SC, Rel. Min. JOSÉ DANTAS, j. 7.4.98).

Saliento que para a caracterização do crime de tráfico não é necessária a efetiva comercialização das substâncias, que já se consuma pelo fato do agente, nos termos do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06: "Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar".

Nesse sentido, cito decisão do colendo Supremo Tribunal Federal:

"A noção legal de tráfico de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização" (STF, 1ª T. HC nº 69.806/GO, Rel. Min. Celso de Mello, Diário da Justiça, Seção I, 04/06/1993, p.11.012).

Destarte, o conjunto probatório é suficientemente harmônico e coeso a ponto de legitimar o decreto de condenação pelo crime de tráfico, não sendo o caso de aplicação do princípio in dubio pro reo nem de desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/06. Ademais, conforme mencionados pelos policiais militares, o acusado confessou que estava comercializando drogas no local, em razão de dívida com os traficantes do local.

Diante de tais circunstâncias, não resta outro caminho a seguir que não a condenação dos acusados como incurso no artigo 33, "caput" da Lei nº 11.343/06.

Resta, enfim, a fixação da pena, porquanto inexistem circunstâncias excludentes da ilicitude ou que isentem o réu de sanção.

Na primeira fase de fixação da pena, observo o réu não ostenta maus antecedentes, bem como é primário (fls. 43/44 e 45). Entendo não ser o caso de aumento da pena em razão da quantidade e variedade de entorpecente apreendido na medida em que a situação do caso concreto, a meu ver, não desborda do que é esperado ordinariamente nos crimes de tráfico de entorpecentes. Assim, fixo a pena base no mínimo legal em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, embora presente a atenuante da confissão espontânea, inviável sua aplicação para reduzir a reprimenda para patamar aquém do mínimo legal, a teor da Súmula nº 231, do Col. STJ: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

Na terceira fase, verifico estar presente a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, levando-se em conta a primariedade do acusado e a ausência de indícios concretos de que se dedicasse às atividades criminosas antes do dia dos fatos ou que integrasse organização criminosa. Diminuo a pena na fração de 1/2, fração intermediária, tendo em vista a quantidade e a natureza das drogas apreendidas (50 supositórios contendo cocaína, 96 pedras de cocaína na forma de crack e 38 porções de Cannabis Sativa L, substância vulgarmente conhecida como "maconha"), entorpecentes de alto poder viciante e que traz enormes malefícios a saúde de seus usuários, resultando em 02 anos e 06 meses de reclusão e ao pagamento de 250 dias-multa.

Tendo em vista a quantidade de pena aplicada, a primariedade e a ausência de maus antecedentes por parte do acusado, fixo o regime inicial aberto (art. 33, §2º e §3º, CP), em consonância e harmonia com a dosimetria da pena.

Consoante a Resolução do Senado Federal no 5/2012, tendo em vista a quantidade de pena aplicada e a primariedade, bem como que as circunstâncias judiciais do caso concreto não indicam objetivamente a insuficiência da medida, de per si, estão preenchidos os requisitos do art. 44, caput e §2º, do Código Penal, razão pela qual substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos de: 1) prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, na forma a ser determinada pelo Juízo da Execução, e 2) limitação de fim de semana, na forma do art. 48 do Código Penal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e, em consequência, CONDENO o acusado JUAN KENNEDY BATISTA MORENO, qualificado a fls. 04/05, à pena de 02 anos e 06 meses de reclusão e ao pagamento de 250 dias-multa, no regime prisional inicial aberto, por infração ao artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, sendo substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos consistente em 1) prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, na forma a ser determinada pelo Juízo da Execução, e 2) limitação de fim de semana, na forma do art. 48 do Código Penal.

Fixa-se cada dia-multa no valor mínimo unitário legal, diante da falta de informações precisas sobre a situação econômica do réu. Oportunamente, intime-se para pagamento das multas.

O réu poderá apelar em liberdade, considerando o quantum de pena e regime aplicados, bem como a ausência de fundamentos para a decretação de sua custódia cautelar.

Fls. 10: O réu não apresentou prova da origem lícita do dinheiro com ele apreendido, razão pela qual decreto a sua perda e determino a destinação direta ao FUNAD, nos termos do artigo 63 da Lei nº 11.343/06. Expeça-se o necessário.

Oficie-se à Delegacia autorizando a destruição das drogas apreendidas.

Sem prejuízo da expedição do necessário para intimação pessoal do réu, expeça-se o necessário quanto ao dinheiro e às drogas.

Condeno o réu a arcar com as custas judiciais, nos termos do artigo 4º, § 9º, da Lei Estadual nº 11.608/2003, apenas suspensa a obrigatoriedade de quitação porque anotada gratuidade, a qual resta deferida, nos termos do artigo 13, da Lei 1.060/50.

Cumpra-se.

P.I.C.

Sao Sebastiao, 01 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA